

국방·군사시설 사업에 관한 법률
일부개정법률안

검 토 보 고 서

정부 제출
(2020. 2. 13. / 2024609)

2020. 04.

국 방 위 원 회
수 석 전 문 위 원

목 차

I. 제안경위	1
II. 제안이유 및 주요내용	1
III. 검토의견	2
1. 실시계획 승인 제외 대상 사업의 확대(안 제6조제1항)	2
2. 국방부장관으로부터 건축승인 및 준공검사를 받지 않는 시설은 국방부장관의 실시계획 승인도 면제 (안 제10조)	10
3. 보안사고 관련 벌점 조항 신설(안 제14조의2)	17
4. 체계·자구 정비(안 제7조 등)	27

I. 제안경위

1. 발 의 자 : 정부제출
2. 제 출 일 : 2020. 2. 13.
2. 회 부 일 : 2020. 2. 14.

II. 제안이유 및 주요내용

국방·군사시설사업의 원활한 추진을 위하여 군부대주둔지 내에서 건축물을 건축하는 사업으로서 「환경영향평가법」에 따른 환경영향평가 대상 등에 해당하지 아니하는 국방·군사시설사업에 대해서는 실시계획 승인 절차를 생략하여 사업절차를 간소화하는 한편, 국방·군사시설사업 참여 업체에 의한 군사기밀 누출 사고를 방지하기 위하여 사업에 참여한 건설사업자 또는 주택건설사업자 등이 군사기밀을 불법적으로 탐지·수집하거나 누설한 경우 등에는 「군사기밀 보호법」에 따라 행위자 개인을 처벌하는 것과는 별도로 해당 업체에 벌점을 주고, 벌점에 따라 국방·군사시설사업 관련 입찰을 실시할 때 불이익을 주도록 하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 미비점을 개선·보완하려는 것임.

Ⅲ. 검토의견

1 실시계획 승인 제외 대상 사업의 확대(안 제6조제1항)

가. 개정안 주요내용

개정안은 군부대주둔지 내 건축물을 건축하는 일부 국방·군사시설사업에 대해서 국방부장관의 실시계획 승인 절차를 거치지 않도록 하여 사업절차를 간소화하려는 것임.

나. 개정안 조문대비표

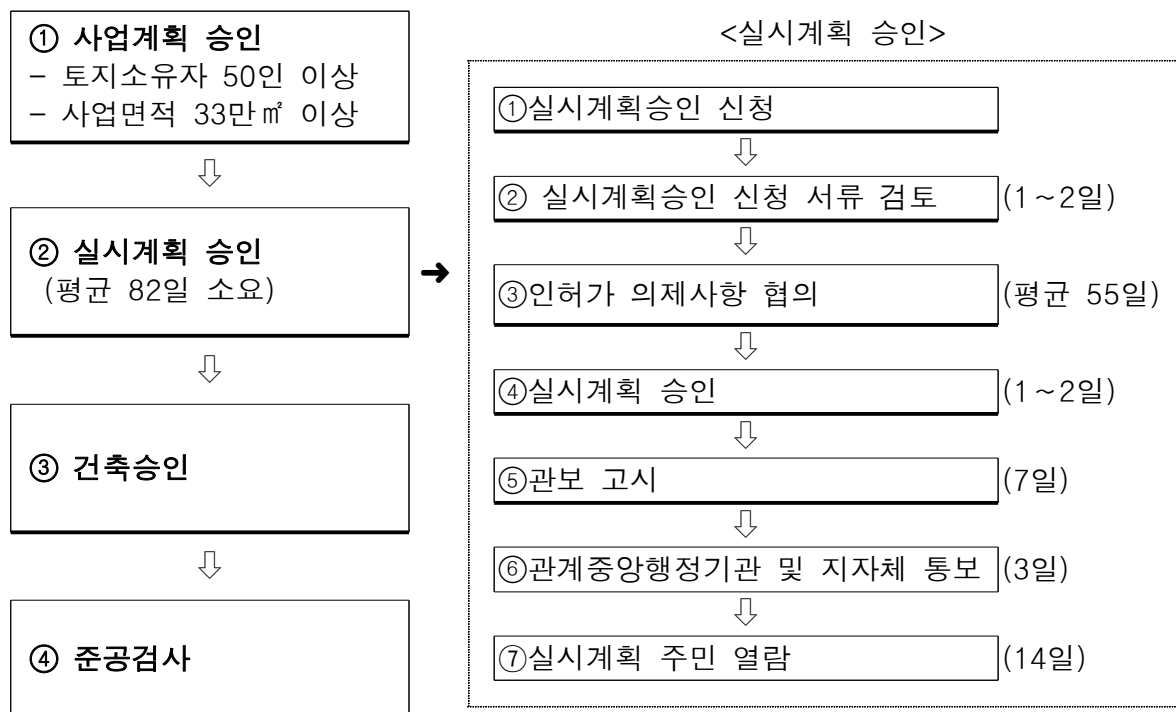
현행	개정안
제6조(국방·군사시설사업 실시계획의 승인) ① 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질변경을 내용으로 하는 국방·군사시설사업의 사업시행자는 국방·군사시설사업 실시계획(이하 “실시계획”이라 한다)을 작성하여 국방부장관의 승인을 받아야 한다. 다만, 제7조제1항 각 호의 인가·허가 등이 필요하지 아니한 국방·군사시설사업에 대하	제6조(국방·군사시설사업 실시계획의 승인) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- . <u>다만,</u> <u>다음 각 호의 어느 하나에 해당</u> <u>하는 국방·군사시설사업에 대</u> <u>해서는 그러하지 아니하다.</u>

현행	개정안
<u>여는 그러하지 아니하다.</u>	1. <u>제7조제1항 각 호의 인가·허가 등이 필요하지 아니한 국방·군사시설사업</u> 2. <u>군부대주둔지 내 건축물을 건축하는 국방·군사시설사업으로서 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 국방·군사시설사업</u> 가. <u>제7조제1항제1호 및 제3호부터 제23호까지의 규정에 따른 인가·허가 등이 필요하지 아니할 것</u> 나. 「환경영향평가법」 제22조에 따른 환경영향평가 또는 같은 법 제43조에 따른 소규모 환경영향평가 대상 사업이 아닐 것 다. 「자연재해대책법」 제5조에 따른 재해영향평가등의 협의 대상 사업이 아닐 것

다. 검토사항

- 현행법은 국방·군사시설인 건축물을 설치할 때는 ① 사업계획 승인 → ② 실시계획 승인(평균 82일 소요) → ③ 건축승인 → ④ 준공검사(이상 모두 국방부장관 권한)의 단계를 거침.

< 국방·군사시설사업 절차 >



*그림 : 국방부

개정안은 군부대주둔지 내 건축물을 건축하는 국방·군사시설 사업으로서 ① 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 개발행위 허가를 제외하고 제7조제1항제1호 및 제3호부터 제23호까지의 규정에 따른 인가·허가 등이 필요하지 아니한 사업, ② 「환경영향평가법」 제23조에 따른 환경영향평가 또는 같은 법

제43조에 따른 소규모 환경영향평가 대상이 아닌 사업, ③ 「자연재해대책법」 제5조에 따른 재해영향평가등의 협의 대상 사업이 아닌 때에는 실시계획 승인 절차를 생략하는 대상¹⁾에 추가하려는 것임.

- 1) 「국방·군사시설 사업에 관한 법률」 제6조(국방·군사시설사업 실시계획의 승인) ① 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질변경을 내용으로 하는 국방·군사시설사업의 사업시행자는 국방·군사시설사업 실시계획(이하 "실시계획"이라 한다)을 작성하여 국방부장관의 승인을 받아야 한다. 다만, 제7조제1항 각 호의 인가·허가 등이 필요하지 아니한 국방·군사시설사업에 대하여는 그러하지 아니하다.
- 제7조(인가·허가등의 의제)** ① 국방부장관이 제6조제1항 또는 제2항에 따른 실시계획의 승인 또는 변경승인을 할 때에 다음 각 호의 허가·인가·지정·승인·협의·신고·해제·결정·동의 및 계획의 수립·변경 등(이하 "인가·허가등"이라 한다)에 관하여 제2항에 따라 관계 행정기관의 장과 협의한 사항에 대하여는 해당 인가·허가등을 받은 것으로 보며, 제6조제4항에 따라 실시계획이 고시된 경우에는 다음 각 호의 법률에 따른 인가·허가등이 고시되거나 공고된 것으로 본다. 다만, 제15호의 「자연공원법」 제23조에 따른 공원구역에서의 행위허가에 대하여는 제2조제1호가목부터 마목까지의 국방·군사시설사업에 한한다.
1. 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제8조에 따른 공유수면 점용·사용의 허가, 같은 법 제17조에 따른 공유수면 점용·사용 실시계획의 승인 또는 신고, 같은 법 제28조에 따른 공유수면 매립면허 및 같은 법 제38조에 따른 공유수면매립실시계획의 승인
 2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따른 개발행위의 허가
 3. 「농지법」 제34조에 따른 농지 전용의 허가·협의 및 같은 법 제36조에 따른 농지의 타용도 일시사용의 허가·협의
 4. 「대기환경보전법」 제23조에 따른 배출시설 설치의 허가 및 신고
 5. 「도로법」 제36조에 따른 도로관리청이 아닌 자에 대한 도로공사 시행의 허가 및 같은 법 제61조에 따른 도로의 점용 허가
 6. 「사도법」 제4조에 따른 사도 개설의 허가
 7. 「사방사업법」 제14조에 따른 벌채 등의 허가 및 같은 법 제20조에 따른 사방지 지정의 해제
 8. 「산림보호법」 제9조제2항에 따른 산림보호구역에서의 행위의 허가·신고 및 같은 법 제11조에 따른 산림보호구역 지정의 해제
 9. 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제36조에 따른 임목벌채등의 허가 및 신고
 10. 「산지관리법」 제14조에 따른 산지전용허가 및 같은 법 제15조의2에 따른 산지일시사용허가·신고
 11. 「소음·진동관리법」 제8조에 따른 배출시설 설치의 허가 및 신고
 12. 「소하천정비법」 제14조에 따른 소하천 점용의 허가
 13. 「물환경보전법」 제33조에 따른 배출시설 설치의 허가 및 신고
 14. 「수도법」 제52조에 따른 전용상수도 설치의 인가
 15. 「자연공원법」 제23조에 따른 공원구역에서의 행위허가
 16. 「장사 등에 관한 법률」 제27조에 따른 분묘의 개장허가
 17. 「전기사업법」 제62조에 따른 자가용전기설비의 공사계획의 인가 또는 신고
 18. 「초지법」 제23조에 따른 초지의 전용허가
 19. 「폐기물관리법」 제29조에 따른 폐기물처리시설의 설치 승인 또는 신고
 20. 「하수도법」 제16조에 따른 공공하수도에 관한 공사 허가, 같은 법 제24조에 따른 공공하수도 점용허가 및 같은 법 제34조제2항에 따른 개인하수처리시설의 설치신고
 21. 「하천법」 제33조에 따른 하천의 점용허가
 22. 「항만법」 제9조제2항에 따른 항만공사계획의 허가 및 같은 법 제10조제2항에 따른 항만공사실시계획의 승인
 23. 「공항시설법」 제6조제2항에 따른 개발사업 시행허가 및 같은 법 제7조제3항에 따른 실시계획의 승인

- 2019년 10월 중 준공검사를 완료한 9사단 K-56탄약운반장갑차 차양대 4공구 등 38개 사업에 대해 살펴보면, 모든 사업 부지는 국유지이고, 사업계획승인 대상은 없으며, 개정안이 시행되었더라면 23개 사업(60.5%)에서 실시계획 승인을 생략하여 평균적으로 총 사업기간 474일(약 16개월) 중 82일(17%)을 단축할 수 있었을 것으로 보임.

< 2019년 10월 중 준공검사를 마친 국방·군사시설사업(38개) >

사업명	부지면적 (㎡)	사업비 (억원)	사업기간	실시계획 승인	건축 승인	준공 검사	실시계획 생략 가부*
18년 K-56탄약운반장갑차 차양대(9사단) - 4공구	660	1.4	234일	2019.03.11	2019.03.14	2019.10.31	
18년 K-56탄약운반장갑차 차양대(9사단) - 5공구	610	1.4	234일	2019.03.11	2019.03.14	2019.10.31	
30사단 311포병 사업장폐기물보관시설	3,300	0.39	162일	2019.05.22	2019.06.03	2019.10.31	○
30사단 53전차 사업장폐기물보관시설	2,426	0.39	163일	2019.05.21	2019.06.03	2019.10.31	○
9탄약창 폐수처리시설	400	1.4	323일	2018.12.10	2018.12.10	2019.10.29	
1함대 소화 및 방수훈련장	4,000	66	1109 일	2016.10.14	2016.11.29	2019.10.28	
32사단97연대 3대대 취사식당	29,181	9.3	441일	2018.08.13	2018.08.13	2019.10.28	
23사단 남예몰소초 미스트랄 탄약고 신축	965	0.88	637일	2018.01.22	2018.01.22	2019.10.21	○
자연발효식화장실 설치공사 (5번동)	845	9.3	472일	2018.07.06	2018.07.06	2019.10.21	○
자동측지장비 차양대(8군단 12포병단)	180	0.18	883일	2017.05.17	2017.05.17	2019.10.17	○
해병1사 대공포 추적훈련기 설치	133,853	0.4	41일	2019.09.06	2019.09.11	2019.10.17	○
방관사 308대대 행정지원시설 신축	4,970	52.98	533일	2018.05.02	2018.05.02	2019.10.17	
20사단 78포병대대 K-10 차양대 신축	4,343	3.5	810일	2017.07.28	2018.03.12	2019.10.16	○
2포병여단 332관측대대 폐수처리시설 신축	400	1.43	424일	2018.08.16	2018.08.16	2019.10.14	
27사단 본부근무대 폐수처리시설 신축	250	1.43	410일	2018.08.30	2018.08.30	2019.10.14	

사업명	부지면적 (㎡)	사업비 (억원)	사업기간	실시계획 승인	건축 승인	준공 검사	실시계획 생략 가부*
922정보대대 저격수 타워	651	6.32	696일	2017.11.17	2017.11.20	2019.10.14	
경계시설 보강(경계초소 신축)(2군지사 57탄약대대)	100	0.37	168일	2019.04.26	2019.04.30	2019.10.11	
경계시설 보강(고가초소 신축)(2군지사 57탄약대대)	100	0.42	168일	2019.04.26	2019.04.30	2019.10.11	
차기다련장 5차사업 82정비대대 정비고 신축	6,120	19.65	582일	2018.03.08	2018.03.08	2019.10.11	
2공병여단 110공병대대 폐수처리시설 신축	410	1.43	421일	2018.08.16	2018.08.16	2019.10.11	
육훈소 야외 강의장1	965	5.7	443일	2018.07.25	2018.07.25	2019.10.11	○
11공수 지상공수훈련장 공중동작훈련건물 증축	2,928	8.4	183일	2019.04.11	2019.04.24	2019.10.11	○
해군 6전단 화학대 증축	326,958	69.13	1093 일	2016.10.12	2017.01.04	2019.10.10	○
2작전사 화생방종합훈련장 설치	671	17	371일	2018.10.04	2018.10.04	2019.10.10	
6전단 631대대 지원시설 신축	326,958	43	870일	2017.05.23	2018.10.04	2019.10.10	○
자연발효식화장실설치공사(8번)	666	9.3	459일	2018.07.06	2018.07.06	2019.10.08	○
자연발효식화장실설치공사(11번)	573	9.3	459일	2018.07.06	2018.07.06	2019.10.08	○
자연발효식화장실설치공사 (19번동)	383	9.3	459일	2018.07.06	2018.07.06	2019.10.08	○
자연발효식화장실설치공사 (20번동)	450	9.3	459일	2018.07.06	2018.07.06	2019.10.08	○
자연발효식화장실설치공사 (25.26번)	1,350	9.3	459일	2018.07.06	2018.07.06	2019.10.08	○
2포병여단 755포병대대 취사식당 신축	1,935	24.43	80일	2019.07.19	2019.07.24	2019.10.07	
922정보대대 사격장 현대화	253	6.3	689일	2017.11.17	2017.11.20	2019.10.07	○
922정보대대 사격장 통제탑	452	6.32	577일	2018.03.09	2018.03.09	2019.10.07	○
자연발효식화장실설치공사 (9-10번)	2,432	3.61	458일	2018.07.06	2018.07.06	2019.10.07	○
육훈소 야외 강의장 4	990	9.3	439일	2018.07.25	2018.07.25	2019.10.07	○
20사단 78포병대대 탄약고 신축	2,195	2.3	416일	2018.08.14	2018.09.06	2019.10.04	○
공군 교육사 전천후 훈련장 개선	51,458	11.46	282일	2018.12.26	2018.12.26	2019.10.04	○
53탄약대대 탄약고 신축	4,245	15.11	783일	2017.08.10	2017.08.10	2019.10.02	

*주 : 실시계획 생략 가부는, 개정안 시행되었더라면 실시계획 승인이 생략될 수 있었는지에 대한 것임.

자료 : 국방부

○ 현행법이 1991년 1월 제정 당시 실시계획 승인 절차를 규정한 것은, 그때까지의 국방·군사시설사업을 위한 토지 취득 절차가, 국토이용계획과 마찰이 생기고 지역주민들의 참여를 통한 의견진술의 기회가 배제된 상태에서 사업을 확정 착수하게 됨으로써 사업시행 과정에서 지역주민들의 비협조로 사업수행이 곤란해짐에 따라, 행정처리를 개선하여 절차의 적정성을 통해 사업의 실효성 및 효율성을 제고하려는 것인데²⁾,

토지취득을 수반하지 않고 국토이용계획과 마찰을 빚지 않는 기존 군부대주둔지 내에 시행하는 시설사업 중 차양대 설치, 자연발효식화장실, 소규모 복지회관, 야외 강의장 증축 등과 같이 주민생활에 미치는 영향이 경미한 국방·군사시설사업에 대해서 사업계획 승인 절차를 생략하면, 사업의 효율성을 보다 제고하는 측면이 있음.

다만, 개정안 제6조제1항제2호가목에서 제7조제1항 각호의 인허가(제2호 개발행위허가는 제외)를 받을 필요가 없는 경우에 실시계획 승인을 생략할 수 있도록 하였는데,

2) 「국방·군사시설사업에관한법률안」 심사보고서(1990.12. 국방위원회) “동법률안의 제정 배경을 살펴보면 현행 토지취득절차가 사전에 정부의 사업계획 승인 및 고시절차 없이 바로 각군에서 시설사업계획을 확정 착수함으로써 국토이용계획과 마찰이 생기고, 또한 사업지역 주민들의 이주대책 등 생활설계등을 할 시간적 여유가 없어 주민들의 집단반발 및 매도불응 사태가 빈발하였으며, 이와같은 매도불응사태가 발생한 후에 비로소 건설부에 사업인정 신청을 하고 토지수용절차를 밟게 됨으로써 토지취득의 장기화 및 취득종결시기 예측의 곤란 등으로 군사시설공사의 차질, 예산의 편법집행등의 부작용이 노정되었습니다.”

폐기물보관장소, 폐수처리시설, 사격장, 미사일발사대, 건축물의 용도제한·고도제한이 뒤따르는 탄약고³⁾ 등의 경우 제7조 제1항에 열거된 인허가등을 받을 필요가 없다는 등의 요건에만 해당하면 실시계획 승인 절차에 따르는 관보 고시와 주민열람을 생략하는 것은, 상기 시설들이 실질적으로 주민생활에 미치는 영향이 클 수도 있으므로 실시계획 승인 절차를 생략하는 것이 부적절할 수 있다는 견해가 제기될 수 있음.

이에 대해, 국방부는 개정안을 통해 실시계획 승인 절차를 생략하려는 대상사업은, 폐기물처리장으로서 재활용품분리수거장 설치, 기존사격장 현대화, 노후 탄약고 개선 등으로서, 주민생활에 영향이 없거나 불편을 감소시키는 방향으로 이루어지고, 군사보호구역이 추가·확대되지 않는 경우라고 설명함.

따라서 해당시설의 성질, 용도 규모 등을 감안하여 주민생활이나 기존 국토이용계획에 미치는 영향이 미미한 경우에만 실시계획 승인 절차를 생략할 수 있도록 하는 방안을 고려해 볼 수 있겠음.

3) ○○군 ▽▽▽탄약고에 따른 폭발물제한보호구역은 238만㎡로 여의도 면적(2.9km²)의 약 80%에 달하여, ○○군 광역철도 역사 예정지 주변지역의 상당부분이 폭발물제한보호구역에 묶여 고도제한 등 행위제한을 받고 있는 실정임.

2

국방부장관으로부터 건축승인 및 준공검사를 받지 않는 시설은 국방부장관의 실시계획 승인도 면제 (안 제10조)

가. 개정안 주요내용

현행법 제10조에 따르면 ①군부대주둔지 바깥에서 시행하는 군인 등의 주거·복지·체육 또는 휴양 등을 위하여 필요한 시설, ②도시·군계획시설, ③지구단위계획구역에서 건축되는 시설, ④개발제한구역에서 건축되는 시설, ⑤민간투자 사회기반시설사업들은 국방장관의 건축승인과 준공검사가 면제되는 반면, 국방장관으로부터 사업계획 승인은 받게 되어 있는데, 개정안은 기존 국방부장관의 건축승인 및 준공검사 면제에 더하여 실시계획 승인도 받지 않도록 하려는 것임.

나. 개정안 조문대비표

현행	개정안
제10조(건축승인 및 준공검사 특례의 적용 제외) 국방·군사시설 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설의 건축등에는 제8조 및 제9조를 적용하지 아니한다.	제10조(실시계획승인, 건축승인 및 준공검사 특례의 적용 제외) -- ----- 제6조, 제8조 ----- --.

현행	개정안
1. 군부대주둔지 바깥에서 시행하는 군인·군무원·가족의 주거·복지·체육 또는 휴양 등을 위하여 필요한 시설 2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시·군관리계획에 따라 도시·군계획시설로 결정되어 건축되는 시설 3. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시·군관리계획에 따라 지구단위계획구역으로 지정된 구역에서 건축되는 시설 4. 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」에 따른 개발제한구역으로 지정된 구역에서 건축되는 시설 5. 「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따라 건축되는 시설	1. ~ 5. (현행과 같음)

다. 검토사항

- 과거에는 국방·군사시설사업 시행 시 ① 사업계획 승인(필요시) → ② 실시계획 승인(평균 82일 소요) → ③ 건축승인 → ④ 준공검사(이상 국방장관 권한)의 절차를 거치도록 하였으나, 2016년 1월 개정을 통해서 군부대주둔지 외부 관사, 개발제한구역 내 레이더기지 등 5개 유형에 해당하는 국방·군사시설사업은 「건축법」(제29조)⁴⁾에 따른 공용건축물 건축협의 대신 국방부장관의 건축승인과 준공검사를 받도록 한 특례를 적용하지 않도록 하였고⁵⁾,

- 4) 「건축법」 제11조(건축허가) ① 건축물을 건축하거나 대수선하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다. 다만, 21층 이상의 건축물 등 대통령령으로 정하는 용도 및 규모의 건축물을 특별시나 광역시에 건축하려면 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 한다.
- 제29조(공용건축물에 대한 특례) ① 국가나 지방자치단체는 제11조, 제14조, 제19조, 제20조 및 제83조에 따른 건축물을 건축·대수선·용도변경하거나 가설건축물을 건축하거나 공작물을 축조하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 미리 건축물의 소재지를 관할하는 허가권자와 협의하여야 한다.
- ② 국가나 지방자치단체가 제1항에 따라 건축물의 소재지를 관할하는 허가권자와 협의한 경우에는 제11조(건축허가), 제14조, 제19조, 제20조 및 제83조에 따른 허가를 받았거나 신고한 것으로 본다.
- ③ 제1항에 따라 협의한 건축물에는 제22조(사용승인)제1항부터 제3항까지의 규정을 적용하지 아니한다. 다만, 건축물의 공사가 끝난 경우에는 지체 없이 허가권자에게 통보하여야 한다.
- 5) 「국방·군사시설 사업에 관한 법률」 제8조(국방·군사시설의 건축등의 특례) ① 국방·군사시설의 건축·축조·대수선 또는 용도변경(이하 "건축등"이라 한다)을 하려는 사업시행자는 「건축법」 제11조(건축허가)(제5항 및 제6항을 제외한다), 제14조(건축신고), 제19조(용도변경), 제29조(공용건축물에 대한 특례)제1항 및 제83조(옹벽등의 공작물에의 준용)에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 국방부장관의 승인을 받아야 한다.
- ② (건축승인 통보에 관한 규정)
- ③ 제2항에 따라 국방부장관이 국방·군사시설의 건축등에 관한 사항을 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장에게 통보한 경우에는 「건축법」 제11조, 제14조, 제19조 또는 제83조에 따른 건축허가, 건축신고 또는 용도변경 허가·신고가

금번 개정안 제10조는 특례 비적용에 따라 국방부장관의 건축승인과 준공검사를 받지 않는 시설사업은 국방부장관의 사업실시계획 승인도 받지 않게 하려는 것임.

< 국방·군사시설사업 특례적용 제외 사업 >

1. 군부대주둔지 바깥에서 시행하는 군인·군무원·가족의 주거·복지·체육 또는 휴양 등을 위하여 필요한 시설
2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시·군관리계획에 따라 도시·군계획시설로 결정되어 건축되는 시설
3. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시·군관리계획에 따라 지구단위계획구역으로 지정된 구역에서 건축되는 시설
4. 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」에 따른 개발제한구역으로 지정된 구역에서 건축되는 시설
5. 「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따라 건축되는 시설

따라서 대부분의 국방·군사시설 사업은 국방부장관의 실시계획 승인, 건축승인, 준공검사를 실시하나,

있거나 같은 법 제29조제1항에 따라 협의한 것으로 본다.

④·⑤(생략)

제9조(국방·군사시설의 준공검사 등의 특례) ① 사업시행자는 국방·군사시설사업을 마치면 대통령령으로 정하는 바에 따라 국방부장관에게 준공검사를 신청하여야 한다.

② (준공검사 결과 통보에 관한 내용)

③ 국방부장관이 제2항에 따라 준공검사 결과를 통보하면 해당 국방·군사시설은 「건축법」 제22조에 따른 사용승인을 받은 것으로 보거나 「건축법」 제29조제3항 단서에 따라 통보를 한 것으로 본다.

④(생략)

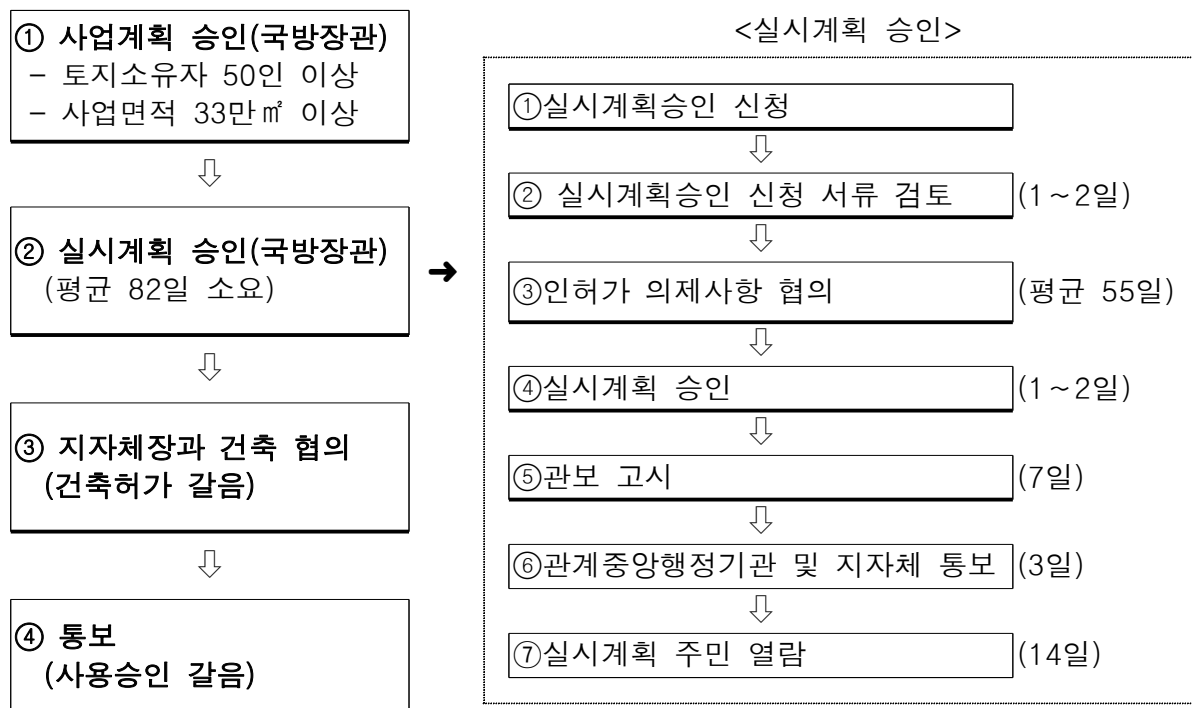
제10조(건축승인 및 준공검사 특례의 적용 제외) 국방·군사시설 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설의 건축등에는 제8조(국방·군사시설의 건축등의 특례) 및 제9조(국방·군사시설의 준공검사 등의 특례)를 적용하지 아니한다.

1. 군부대주둔지 바깥에서 시행하는 군인·군무원·가족의 주거·복지·체육 또는 휴양 등을 위하여 필요한 시설
2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시·군관리계획에 따라 도시·군계획시설로 결정되어 건축되는 시설
3. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시·군관리계획에 따라 지구단위계획구역으로 지정된 구역에서 건축되는 시설
4. 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」에 따른 개발제한구역으로 지정된 구역에서 건축되는 시설
5. 「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따라 건축되는 시설

표의 5개 사업만은 예외적으로 건축승인 및 준공검사를 관련 법령에 따라 지자체장이 실시하고 국방부장관의 건축승인과 준공검사는 면제해 주며, 실시계획만 국방부장관이 승인하도록 하고 있는 현행법 하에서는,

사업시행자는 국방부의 실시계획 승인을 받기 위해 지자체·관계부처와 협의한 사항을 지자체장의 건축허가를 받는 과정에서 다시 협의해야 하고, 두 개 법률(「국방·군사시설 사업에 관한 법률」, 「건축법」)의 적용으로 혼선이 초래되는 경우가 빈발하여 개선요구가 제기되어 왔음.

< 국방·군사시설사업 특례적용 제외 사업 절차 >



*주 : ③공용건축물 건축협의를 거친 건축물은 ④사용승인이 면제되나, 실무 상 사용승인을 받고 있음.

*그림출처 : 국방부 제출자료 변형.

- 2017년~2020년 3월 건축승인 및 준공검사 특례 적용 제외 대상인 36개 국방·군사시설사업을 살펴보면, 11공수여단 복지회관 신축 등 제1호에 해당하는 사업이 10개이고, 그밖에 제2호~제5호에 해당하는 사업이 각각 1개(제2호), 1개(제3호), 17개(제4호), 7개(제5호)이며, 모두 19개 사업에서 실시계획 승인을 거쳤고, 개정안대로 한다면 19개 사업에서 약 3개월[평균 82일] 가량 사업기간을 단축시킬 수 있었을 것으로 보임(참고자료 1 참고).

현행법 제10조 제1호에 해당하는 군부대주둔지 바깥에서 시행하는 주거·복지·체육 또는 휴양 등을 위한 시설은 고시 또는 주민열람 필요성이 비교적 낮고, 제2호~제5호에 해당하는 도시·군계획시설 등은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 각 개별 법률이 각기 고시, 공고, 의견 청취, 열람 등의 절차를 마련하였으므로, 개정안에 따라 실시계획 승인 절차를 거치지 아니하더라도 기존 국토이용계획과 마찰을 빚거나 이해관계자의 의견제출 기회가 박탈될 우려는 크지 않다고 보임.

또한, 개정안대로 하면 실시계획 승인과정에서 있을 수 있는 사업참여 업체의 군사기밀 유출 등의 보안사고를 미연에 방지할 수 있고, 국방·군사시설 사업 승인 업무의 행정절차 간소화로 원활한 사업 추진이 기대됨.

< 건축승인 및 준공검사 특례적용 제외 사업에 대한 고시·열람 >

유형		관련 법률	결정권자 · 허가권자	고시·열람
제1호	주둔지 외 부 관사 등	「건축법」	특별자치시장·특별 자치도지사 또는 시 장·군수·구청장 §11①· §29①	-
제2호	도시·군계 획시설	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」	국토해양부장관, 시· 도지사 또는 대도시 시장 §88③	실시계획 공고 및 열 람 §90①
제3호	지구단위계 획구역 내 건축물	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」	시·도지사, 국토해양 부장관 §30①	※지구단위계획구역 결정·변경 공고·열 람 §30⑥
제4호	개발제한구 역 내 건축 물	「개 발 제 한 구 역 의 지정 및 관리에 관 한 특별조치법」	특별자치시장·특별 자치도지사·시장·군 수 또는 구청장 §12 ①	개 발 제 한 구 역 관 리 계 획 공고·고시·열람 §11⑧·⑨ ※주민의견 청취 생 략(특례) §12⑤
제5호	민 간 투 자 건축물	「사 회 기 반 시 설 에 대한 민간투자법」	주무관청 §15①	실시계획 고시 §15② ※기본계획 고시 및 열람 §10③·④·⑤

가. 개정안 주요내용

개정안은 국방·군사시설사업 참여한 업체가 군사기밀 보호 조치를 게을리 하거나 소속 임직원이 군사기밀을 불법적으로 탐지·수집하거나 누설한 경우 등에는 해당 업체에 벌점과 불이익을 주려는 것임.

나. 개정안 조문대비표

현행	개정안
<신설>	제14조의2(보안 관련 벌점) ① 국방부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로서 사업시행자와의 계약에 따라 국방·군사시설사업에 참여한 자(그 소속 임직원을 포함한다)가 국방·군사시설사업과 관련하여 「군사기밀 보호법」 제5조제1항에 따른 군사기밀 보호조치를 하지 않거나 같은 법 제2조제1호에 따른 군사기밀을 적법한 절차에 의하지 아니하고 탐지·

현행	개정안
	<u>수집 또는 누설·거래한 경우에는 해당 위반행위의 내용 및 정도와 군사기밀의 등급에 따라 벌점을 주어야 한다.</u> 1. 「건설산업기본법」 제2조제7호에 따른 건설사업자 2. 「주택법」 제4조에 따라 주택건설사업 등의 등록을 한 자 3. 「건설기술 진흥법」 제2조제9호에 따른 건설기술용역사업자(「건축사법」 제23조제4항에 따른 건축사사무소개설자를 포함한다) 4. 「전기공사업법」 제2조제3호에 따른 공사업자 5. 「정보통신공사업법」 제2조제4호에 따른 정보통신공사업자 및 같은 조 제7호에 따른 용역업자 6. 「소방시설공사업법」 제2조제1항제2호에 따른 소방시설업자 ② 국방부장관 및 제3조제3호 또는 제4호에 따른 사업시행자

현행	개정안
	<u>는 국방·군사시설사업을 시행하기 위한 입찰을 실시할 때 제1항에 따라 별점을 받은 자에 대하여 그 별점에 따라 불이익을 주어야 한다.</u> <u>③ 제1항 및 제2항에 따른 별점의 부과기준, 불이익 내용 및 별점의 관리 등에 관하여 필요한 사항은 국방부령으로 정한다.</u>

다. 검토사항

○ 현행 제도 상 부대장 등 국방·군사시설 사업시행자는 업체와 비밀보호 특약을 체결하는데, 이 특약의 내용은 주로 군사기밀보호조치에 해당하는 것으로서, 보안사고 발생 시 불이익은 계약해지 및 손해배상을 규정하고 향후 입찰 등 사업 참가 시 불이익은 없음⁶⁾.

○ 개정안 제14조의2 적용대상인 보안사고는 국방·군사시설사업과 관련하여 참여업체가 「군사기밀 보호법」 제5조제1항에 따른 군사기밀 보호조치를 하지 않거나 같은 법 제2조제1호

6) 「비밀보호 특약」 제1조(목적) 이 비밀보호 특약은 군의 사업추진을 위하여 계약을 체결한 민간업체에서 생산하는 비밀(설계도서 등) 및 군에서 제공 되거나 설명하는 군사비밀 자료의 효율적인 보호·관리를 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의)

제3조(보안책임)

제4조(비밀의 표시·고지)

제5조(비밀의 취급)

제6조(비밀자료의 보호관리)

제7조(비밀의 생산)

제8조(비밀의 활용)

제9조(방문 및 출입통제)

제10조(보안조치)

제11조(보안점검)

제12조(보안사고 발생 시 조치)

① 을은 비밀의 유출이나 분실 또는 오인 파기 등 보안사고가 발생한 때에는 사고를 인지한 즉시 갑에게 통보하고 2일 이내에 적절한 보안조치와 함께 상세한 전말을 갑에게 통보하여야 한다.

② 갑은 전항에 의한 통보를 접수한 즉시 군사안보지원부대에 보안사고 조사를 요청하여야 하며 을은 조사에 적극 협조를 하여야 한다.

③ 갑은 을이 비밀사업 참여 간 비밀보호특약 미준수로 소속 직원 또는 대리인·하도급업체 종사원 등에 의해 보안사고를 유발 하게 한 경우 계약해지 및 피해보상을 요구할 수 있으며, 을은 이에 따라야 한다.

제13조(비밀의 반납)

에 따른 군사기밀을 적법한 절차에 의하지 아니하고 탐지·수집 또는 누설·거래한 경우⁷⁾이며, 2011년부터 2018년까지 10건의 보안사고가 알려졌다.

< 보안사고 발생 현황 >

년도	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년
건수	1	1	1	2	1	1	1	2	-

*자료 : 국방부

7) 보안사고와 관련한 「군사기밀 보호법」 규정

「군사기밀 보호법」 제2조(정의) 1. "군사기밀"이란 일반인에게 알려지지 아니한 것으로서 그 내용이 누설되면 국가안전보장에 명백한 위험을 초래할 우려가 있는 군(軍) 관련 문서, 도화(圖畵), 전자기록 등 특수매체기록 또는 물건으로서 군사기밀이라는 뜻이 표시 또는 고지되거나 보호에 필요한 조치가 이루어진 것과 그 내용을 말한다.

제5조(군사기밀의 보호조치 등) ① 군사기밀을 취급하는 자는 제4조에 따라 지정된 군사기밀에 대하여 군사기밀이라는 뜻을 표시하거나 고지하여야 한다. 다만, 군사기밀의 표시 또는 고지가 불가능하거나 부적당한 것은 그 군사기밀에 대한 접근을 방지하거나 그 군사기밀이 있는 곳을 은폐하는 등 군사기밀의 보호에 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 군사기밀의 관리·취급·표시·고지, 그 밖에 군사기밀의 보호조치와 군사보호구역의 설정 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제10조(군사기밀 보호조치의 불이행 등) ① 군사기밀을 취급하는 사람이 정당한 사유 없이 제5조제1항에 따른 표시, 고지나 그 밖에 군사기밀 보호에 필요한 조치를 하지 아니한 경우에는 2년 이하의 징역에 처한다.

② 군사기밀을 취급하는 사람이 정당한 사유 없이 군사기밀을 손괴·은닉하거나 그 밖의 방법으로 그 효용을 해친 경우에는 1년 이상의 유기징역에 처한다.

제11조(탐지·수집) 군사기밀을 적법한 절차에 의하지 아니한 방법으로 탐지하거나 수집한 사람은 10년 이하의 징역에 처한다.

제11조의2(비인가자의 군사기밀 점유)

제12조(누설)

제13조(업무상 군사기밀 누설)

제13조의2(군사기밀 불법 거래에 관한 가중처벌)

제14조(과실로 인한 군사기밀 누설)

제15조(외국 또는 외국인을 위한 죄에 관한 가중처벌)

제16조(신고·제출·삭제의 불이행).

제17조(군사보호구역 침입 등)

제18조(미수범)

제21조(국제연합군 및 외국에서 제공받은 기밀 등에 대한 적용)

2017년 군 기밀사업으로 추진하던 미사일사령부 시설공사 참여업체 직원이 비밀 설계도면을 이메일을 통해 발송한 사건으로, 징역3년, 집행유예 5년이 2019년에 확정되었으나 업체는 불이익을 받지 않고 2019년 군 유류시설 및 철도선 시설공사에 참여하는 등, 보안사고를 일으킨 참여업체가 아무런 불이익 없이 국방부 발주 군 시설사업에 지속적으로 참여하고 있음.

< 보안사고 관련 업체의 국방·군사시설사업 참여 사례 >

○ '11년 발생한 「미사일사령부」 설계용역 보안사고

- 軍 비밀사업으로 추진하던 설계용역에서 2급 비밀취급인가를 받은 사람들만 설계용역에 참여하여야 하나, 계약업체가 불법하도급을 주고 군사기밀도면을 인터넷 웹-하드를 이용하여 비인가자와 공유

* '11년 보안사고 업체의 최근 3년간 국방·군사시설사업 참여현황

구분	사 업 명	계약기간	계약금액 (억원)
'17년	913-1-D사업 사후환경영향조사용역	'17.12. ~ '22. 8.	4.73
	계룡대 복합문화센터 신축 설계용역	'17. 8. ~ '18. 8.	6.84
	정비창 정비고 및 교육사 교육관 설계용역	'17. 4. ~ '18. 1.	6.28
	차기 다련장 3차 시설사업 건설사업관리용역	'17. 4. ~ '18.11.	15.27
	3군단 12항공단 부대개편등 3건 설계용역	'17. 3. ~ '17.11.	9.93
	39사단 동원훈련장 병영생활관 신축 등 2건 설계용역	'17. 3. ~ '17.11.	4.30
'18년	해병 9여단 본부관사 신축 설계용역	'18. 4. ~ '19. 4.	7.13
	51사단 부대개편사업 2차 설계용역	'18. 5. ~ '19. 6.	8.86
'19년	해군 사이버작전센터 등 2건 설계용역	'19. 4. ~ '20. 4.	6.23
	19-해-종합탄약검사 설계용역(C041)	'19. 4. ~ '20. 2.	5.15
	자운대 오수시설 지자체 연계 설계용역	'19. 6. ~ '19.12.	3.90
	공정사단 본부 및 A여단 부대개편 등 2건 설계용역	'19. 6. ~ '20.12.	9.77
	17,21사단 105밀리 곡사포 성능개량사업 설계용역	'19. 7. ~ '20. 5.	9.70
	돌고래사업 건설사업관리용역	'19. 9. ~ '22. 9.	30.44
	12사단 관사 신축 건설사업관리용역	'19.11. ~ '22. 3.	15.73

○ '14년 발생한 「합참 설계도면 유출」 사건

- 설계용역업체 직원이 비취인가가 없는 민간인에게 EMP 설계를 의뢰하면서 비밀설계도면을 무단으로 제공한 군사기밀 유출사건

* '14년 보안사고 업체의 국방·군사시설사업 참여현황

구분	사 업 명	계약기간	계약금액 (억원)
'17년	돌고래사업 신축 설계용역(17-B167)	'17. 8. ~ '18. 10.	33.4
'17년	3군단 관사 및 간부숙소 신축 설계용역	'17. 4. ~ '18. 2.	9.99
'19년	7특전여단 간부숙소 신축 설계용역	'19. 5. ~ '20. 11.	9.37
'20년	21사단 군수지원대대 개편사업 등 4건 설계용역	'20. 2. ~ '21. 3.	11.6

○ '17년 발생한 「미사일사령부」 시설공사 보안사고

- 軍 비밀사업으로 추진하던 「미사일사령부」 시설공사에 참여한 업체직원이 이메일로 비밀설계도면을 발송

* '17년 보안사고 업체의 국방·군사시설사업 참여현황

구분	사 업 명	계약기간	계약금액 (억원)
'16년	913-1-C사업 시설공사 * 보안사고 발생 사업	'16. 9. ~ '17.12.	399
'19년	19-공 유류수령시설 및 철도선 설치 시설공사	'19. 5. ~ '20.11.	80.5

*자료 : 국방부

- 개정안 시행계획을 살펴보면, 1급비밀 사항의 탐지·수집·누설 시는 별점 5점을 부과하고, 적용기간은 2년으로 하며(1급 비밀 불법거래 시는 별점 10점, 적용기간 4년), 입찰심사 신인도 평가(최대 +3 ~ 3점) 시8)에 별점을 반영할 계획임.

8) 「군시설공사 입찰참가자격 사전심사 세부운영기준에 관한 훈령」 제5조(배점기준)④ 심사분야별 평가방법에 의한 평점이 가산점 등의 영향으로 심사분야별 배점한도를 초과하는 경우에는 심사분야별 배점한도를 적용한다. 이 경우 신인도 평점을 포함한 점수는 100점을 초과할 수 없다.

제6조(평가방법) ④ 기술적 공사이행능력부문은 시공경험분야, 기술능력분야, 시공평가결과분야 및 신인도분야를 종합적으로 심사하며, 분야별 심사방법은 다음 각 호와 같다.

4. 신인도

가. 재해율 평가

< 보안사고 벌점 시행 계획 >

• 위반사항 및 벌점부과 기준

위 반 사 항	벌점	벌점적용기간
• I 급비밀 사항의 탐지·수집·누설·불법거래	5	벌점부과 확정일로부터 2년
• II 급비밀 사항의 탐지·수집·누설·불법거래	3	벌점부과 확정일로부터 1년
• III 급비밀 사항의 탐지·수집·누설·불법거래	1	벌점부과 확정일로부터 6개월
• 군사기밀 보호조치 불이행	1	벌점부과 확정일로부터 3개월
* 과실로 인한 경우 벌점 및 벌점적용기간은 1/2을 곱해서 적용한다. * 군사기밀 불법 거래의 경우 위 벌점 및 벌점적용기간에 각 1/2을 곱해서 가중한다.		

• 입찰심사 시 신인도 평가분야 반영

심사 분야	300억 이상	100억 ~ 300억	50억 ~ 100억	10억 ~ 50억	3억 ~ 10억	2억 ~ 3억	2억 미만
신인도	-3 ~ +3	-1.2~+1.2	-1.2~+1.2	-1.5~0	-1.5~0	-1.5~0	-1.5~+2

※총 100점

* 100억원 사업 기준 감점 1점은 입찰가격 점수 약 1억원의 차이에 해당

*자료 : 국방부

○ 국방·군사시설은 국가안보와 직결되는 시설로, 타 공공시설과 달리 보안 및 비밀유지가 필수적인데, 최근 군 시설 현대

- 1) 재해율 평가는 최근 3년간 고용노동부장관이 산정한 평균환산재해율의 가중평균 대비 환산재해율의 가중평균에 의한다.
 - 2) 고용노동부장관이 평가 유보한 업체에 대하여는 재해율 평가에서 제외한다.
- 나. 재해율, 부실벌점 및 협력관계 우수업체에 대한 평가는 통보기관이 정한 기간으로 한다.
- 다. 당해 계약에서의 표준계약서 사용여부 평가는 신청자가 공정거래위원회에서 보급한 표준계약서를 사용하고자 하는 경우에 한하여 한다.
- 라. 녹색건설관련 인증실적 중 건축물 에너지 효율 인증실적과 친환경 건축물 인증실적에 대한 평가는 당해공사 평가대상 업종이 건축공사일 경우에 한하여 적용한다.

화사업 등으로 건설사업이 다수 발주되고 있어, 건설업체 및
공사인력에 의한 기밀유출을 예방하는 조치의 필요성이 제기
되고 있음.

- 다만, 개정안이 임직원 보안사고 시 곧바로 사업자에 벌점을
부과하려는 것과 관련해서, 벌점 대상을 직원을 제외하고 대
표와 임원에 의한 보안사고에 한정하면 대부분의 보안사고가
일반 직원이 저지르므로 실효성이 떨어진다는 것이 국방부의
입장이고,

수십·수백 명의 현장 근로자의 모든 행위를 제한·감독하는
것이 불가능하다는 현실적인 어려움을 고려하여 건설사업자
가 관리자로서 상당한 주의와 감독을 한 경우에는 면책하는
규정이 필요하다는 것이 대한건설협회의 의견임⁹⁾.

- 한편, 개정안이 벌점 부과 기준, 불이익의 내용, 벌점의 관

9) 「국방·군사시설 사업에 관한 법률 개정 관련 의견」(대한건설협회, 2020.4.23)

면책 조항 예시 : 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조(입찰
참가자격 제한) ② 각 중앙관서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(이하 “
부정당업자”라 한다)에 대해서는 즉시 1개월 이상 2년 이하의 범위에서 입찰참가자격
을 제한해야 한다. 다만, 부정당업자의 대리인, 지배인 또는 그 밖의 사용인이 법 제27
조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여 입찰참가자격 제한 사유가 발생한
경우로서 부정당업자가 대리인, 지배인 또는 그 밖의 사용인의 그 행위를 방지하기 위
해 상당한 주의와 감독을 게을리하지 않은 경우에는 부정당업자에 대한 입찰참가자격
을 제한하지 않는다.

1. 계약상대자, 입찰자 또는 제30조제2항에 따라 전자조달시스템을 이용해 견적서를 제
출하는 자로서 법 제27조제1항제1호부터 제4호까지 및 제7호·제8호의 어느 하나에 해
당하는 자
2. 법 제27조제1항제5호 또는 제6호에 해당하는 자

리 등에 관하여 필요한 사항은 국방부령에 정하도록 포괄적으로 위임한 부분을 살펴보면,

별점 부과 기준과 불이익의 내용[입찰·수의 계약 제한 여부와 상한기간, 과징금 부과 여부와 상한 등]에 대해서 하위법령에 규정될 예측할 수 있게끔 법률에 그 내용의 대강을 직접 규정할 필요가 있으며,

국방부의 개정안 시행계획에 따르면¹⁰⁾, 별점에 따라 건설사업자 등이 군 발주 공사 참여를 최대 2년간 금지할 수 있고, 이것은 기업 경영에 큰 영향을 미칠 수 있으므로, 국방부령보다 상위법령인 대통령령에 위임하는 방안을 검토할 수 있겠음¹¹⁾.

- 10) 「시행규칙[국방부령] 개정(안)」 [별표 1] 별점 부과 기준
「보안사고(위반) 시 별점 부과 기준 (시행규칙 제7조의 별표 1)」
2. 위반사항 및 별점부과 기준

위 반 사 항	별점	별점적용기간
• I 급비밀 사항의 탐지·수집·누설·불법거래	5	별점부과 확정일로부터 2년
• II 급비밀 사항의 탐지·수집·누설·불법거래	3	별점부과 확정일로부터 1년
• III 급비밀 사항의 탐지·수집·누설·불법거래	1	별점부과 확정일로부터 6개월
• 군사기밀 보호조치 불이행	1	별점부과 확정일로부터 3개월
* 과실로 인한 경우 별점 및 별점적용기간은 1/2을 곱해서 적용한다. * 군사기밀 불법 거래의 경우 위 별점 및 별점적용기간에 각 1/2을 곱해서 가중한다.		

- 11) 이와 관련하여, 「건설기술진흥법」은 대통령령에 세부기준을 마련하였고, 「방위사업법」은 대통령령에 위임하고, 대통령령에서 국방부령으로 재위임하였으며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」은 대통령령에 위임하였으나, 대통령령의 재위임 없이 기획재정부령인 시행규칙에 세부기준을 규정하였음.

가. 개정안 주요내용

개정안은 복수 용도의 건축물도 국방·군사시설에 해당하면
 지자체장의 건축허가를 갈음하여 국방부장관의 건축승인을
 받아야 함을 명확히 하고(안 제8조제1항 및 제3항), 국방장관
 이 건축승인을 하는 가설건축물에 대해서는 그에 관한 신고
 도 국방장관에게 하도록 바로잡는(안 제8조제4항) 등 체계·
 자구를 정비하려는 것임.

나. 개정안 조문대비표

현행	개정안
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제2조(정의) ----- -----.
1. ~ 3. (생략)	1. ~ 3. (현행과 같음)
4. “군부대주둔지”란 「국군조 직법」에 따른 국군의 부대와 기관 및 대한민국에 주둔하는 외국군대가 군사상의 임무를 수행하기 위하여 주둔하는 곳 (제4조제1항 각 호 외의 부분	4. ----- ----- ----- ----- ----- -----

현행	개정안
전단에 따른 국방·군사시설 사업계획 또는 제6조제1항 본문에 따른 국방·군사시설사업 실시계획의 승인을 받아 군부대주둔지로 예정된 곳을 포함한다)을 말한다. 5. (생략) 제6조(국방·군사시설사업 실시계획의 승인) ① 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질변경을 내용으로 하는 국방·군사시설사업의 사업시행자는 국방·군사시설사업 실시계획(이하 “실시계획”이라 한다)을 작성하여 국방부장관의 승인을 받아야 한다. 다만, 제7조제1항 각 호의 인가·허가 등이 필요하지 아니한 국방·군사시설사업에 대하여는 그러하지 아니하다. ② 사업시행자가 제1항 본문에 따라 승인받은 실시계획을 변경하거나 폐지하려는 경우에는 국방부장관의 승인을 받아야 한다.	----- ----- 제6조제1항 각 호 외의 부분 본문----- ----- ----- -----. 5. (현행과 같음) 제6조(국방·군사시설사업 실시계획의 승인) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 국방·군사시설사업에 대해서는 그러하지 아니하다. 1. · 2. (생략) ② ----- 제1항 각 호 외의 부분 ----- ----- -----

현행	개정안
시설사업에 <u>한한다</u>. 1. ~ 11. (생략) 12. 「소하천정비법」 제14조에 따른 <u>소하천 점용</u>의 허가 13. ~ 23. (생략) ②·③ (생략) 제8조(국방·군사시설의 건축등의 특례) ① 국방·군사시설의 건축·축조·대수선 또는 용도 변경(이하 “건축등”이라 한다) 을 하려는 사업시행자는 「건축 법」 제11조(제5항 및 제6항을 제외한다), 제14조, <u>제19조</u>, 제29 조제1항 및 제83조에도 불구하고 고 대통령령으로 정하는 바에 따라 국방부장관의 승인을 받아 야 한다. ② (생략) ③ 제2항에 따라 국방부장관이 국방·군사시설의 건축등에 관 한 사항을 특별자치시장·특별 자치도지사·시장·군수 또는 구청장에게 통보한 경우에는 「건축법」 제11조, 제14조, <u>제</u>	----- <u>한정한다</u>. 1. ~ 11. (현행과 같음) 12. ----- --- <u>소하천등 점용</u> ---- 13. ~ 23. (현행과 같음) ②·③ (현행과 같음) 제8조(국방·군사시설의 건축등의 특례) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>제19조, 제19</u> <u>조의2</u>----- ----- ----- -----. ② (현행과 같음) ③ ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>제19</u>

현행	개정안
<u>19조</u> 또는 제83조에 따른 건축허가, 건축신고 또는 용도변경허가·신고가 있거나 같은 법 제29조제1항에 따라 협의한 것으로 본다. ④ 제3항에 따라 건축허가, 건축신고 또는 용도변경허가·신고가 있거나 협의한 것으로 보는 국방·군사시설에 대하여는 「건축법」 제16조, 제17조, <u>제20조제1항·제2항</u>, 제21조제1항, 제25조, 제27조, 제36조제1항 및 제79조에도 불구하고 국방부장관이 해당 규정에 따른 허가 등을 한다. ⑤ (생략) 제10조(<u>건축승인 및 준공검사 특례의 적용 제외</u>) 국방·군사시설 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설의 건축등에는 <u>제8조</u> 및 제9조를 적용하지 아니한다. 1. ~ 5. (생략) <u><신설></u>	<u>조, 제19조의2</u> ----- ----- ----- ----- -----. ④ ----- ----- ----- ----- ----- <u>제20조제1항부터 제3항까지</u> ----- ----- ----- ----- -----. ⑤ (현행과 같음) 제10조(<u>실시계획승인, 건축승인 및 준공검사 특례의 적용 제외</u>) ----- ----- ----- <u>제6조, 제8조</u> ----- -----. 1. ~ 5. (현행과 같음) <u>제14조의2(보안 관련 벌점) ① ~</u>

현행	개정안
제14조의2 (생략)	③ (생략) 제14조의3 (현행 제14조의2와 같음)

다. 검토사항

- 현행 제7조제1항제12호 중 “(「소하천정비법」 제14조에 따른) 소하천 점용의”를 “소하천등 점용”으로 하는 것에 대해서, 「소하천정비법」 제14조가 ‘소하천등의 점용 등’에 관하여 규정하고 있고[‘소하천등 정비’에 관한 제2조(정의) 제4호도 참고]¹²⁾, 국방·군사시설사업 시행 시 소하천시설·인공구조물의 신축·개축·변경 또는 제거, 토지의 굴착·성토·절토, 토석·모래·자

12) 「소하천정비법」 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "소하천"이란 「하천법」의 적용 또는 준용을 받지 아니하는 하천으로서 제3조에 따라 그 명칭과 구간이 지정·고시된 하천을 말한다.
4. "소하천등 정비"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것의 신설·개축 또는 준설(浚渫)·보수 등에 관한 공사를 말한다.

가. 소하천

나. 소하천구역

다. 소하천시설

라. 제4조에 따라 지정·고시된 소하천 예정지(이하 "소하천 예정지"라 한다)

제14조(소하천등의 점용 등) ① 소하천등(소하천 예정지는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 관리청의 허가를 받아야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 유수(流水)의 점용
2. 토지의 점용
3. 소하천시설의 점용·신축·개축·변경 또는 제거
4. 그 밖의 인공구조물의 신축·개축 또는 변경
5. 토지의 굴착·성토(盛土) 또는 절토(切土), 그 밖에 토지의 형상 변경
6. 토석(土石)·모래·자갈·죽목(竹木), 그 밖의 소하천등 산출물의 채취
7. 그 밖에 소하천등의 형상과 기능에 지장을 줄 수 있는 행위

② ~ ⑦ (생략)

갈 등 산출물 채취 등 점용 외의 행위가 필요한 경우가 있을 수 있으므로, 개정안의 “소하천등의 점용”은 “소하천등의 점용 등의”로 수정하는 것이 보다 적절할 것으로 보임.

○ 그밖에 다른 개정 부분은 적절한 것으로 보임. 먼저, 현행 제2조제4호 중 “제6조제1항 본문”을 “제6조제1항 각 호 외의 부분 본문”으로,

현행 제6조제2항 본문 중 “제1항 (본문)”을 “제1항 각 호 외의 부분 (본문)”으로 개정하는 것은,

본 개정안에 따라 제6조제1항에 각 호가 신설됨을 전제로 각각 이에 맞게 수정하려는 것으로서, 지칭하는 부분이 동일하고,

현행	개정안
제6조(국방·군사시설사업 실시계획의 승인) ① 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질변경을 내용으로 하는 국방·군사시설사업의 사업시행자는 국방·군사시설사업 실시계획(이하 “실시계획”이라 한다)을 작성하여 국방부장관의 승인을 받아야 한다. <u>다만, 제7조제1항 각 호의 인가·허가 등이 필요하지 아니한 국방·군사시설사업에 대하여는 그러하지 아니하다.</u>	제6조(국방·군사시설사업 실시계획의 승인) ① 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질변경을 내용으로 하는 국방·군사시설사업의 사업시행자는 국방·군사시설사업 실시계획(이하 “실시계획”이라 한다)을 작성하여 국방부장관의 승인을 받아야 한다. <u>다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 국방·군사시설사업에 대해서는 그러하지 아니하다.</u> 1. · 2. (생략)

현행 제7조제1항 각 호 외의 부분 단서 중 “대하여는”을 “대해서는”으로, “한한다”를 “한정한다”로 하는 것은 법제처 정비 권고

기준에 부합하며¹³⁾,

현행 제8조제1항 및 제3항 중 “(「건축법」)제19조”를 각각 “제19조, 제19조의2”로 하는 것에 대해서, 「건축법」 제19조의2는¹⁴⁾ 복수 용도를 가진 건축물에 대해서도 건축허가(제11조), 건축신고(제14조), 용도변경허가(제19조)를 각 해당 조문에 따라 허가를 받거나 신고를 하도록 규정하고 있으므로, 국방·군사시설인 복수 용도를 가진 건축물(「건축법」 제19조의2에 해당)에 대한 「건축법」 제11조, 제14조, 제19조에 따른 허가나 신고는 국방부장관에게 하여야 함¹⁵⁾을 명백히 하는 것이고,

현행 제8조제4항 중 “(「건축법」)제20조제1항·제2항”을 “제20조제1항부터 제3항까지”로 하는 것에 대해서, 현행법 제8조제4항은 국방·군사시설인 가설건축물(「건축법」 제20조제1항에 규

13) 법제처 알기쉬운 법령정비기준 (8판, 2018년)

정비 대상 용어		순화 용어
한글	한자·원어	
대하여		에게, 대하여
대하여는		에게는, 대해서는
한하여		~에서만, ~에 한정하여, ~으로만

14) 「건축법」 제19조의2(복수 용도의 인정) ① 건축주는 건축물의 용도를 복수로 하여 제11조에 따른 건축허가, 제14조에 따른 건축신고 및 제19조에 따른 용도변경 허가·신고 또는 건축물대장 기재내용의 변경 신청을 할 수 있다.

② 허가권자는 제1항에 따라 신청한 복수의 용도가 이 법 및 관계 법령에 정한 건축기준과 입지기준 등에 모두 적합한 경우에 한정하여 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 복수 용도를 허용할 수 있다.

15) 「건축법」 제8조(국방·군사시설의 건축등의 특례) ① 국방·군사시설의 건축·축조·대수선 또는 용도변경(이하 “건축등”이라 한다)을 하려는 사업시행자는 「건축법」 제11조(제5항 및 제6항을 제외한다), 제14조, 제19조, 제29조제1항 및 제83조에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 국방부장관의 승인을 받아야 한다.

② ~ ⑤ (생략)

정)은 건축허가 대신 국방부장관의 건축승인을 받도록 하고 있는 바, 개정안이 건축신고 대상인 재해복구, 공사용 가설건축물(「건축법」 제20조제3항에 규정) 등이 국방·군사시설인 경우에는 그 신고를 지자체장이 아닌 국방부장관에게 하여야 함이 분명하게 되며¹⁶⁾,

현행 “제14조의2”를 “제14조의3”으로 하는 것은 “제14조의2 (보안 관련 별점)” 신설에 따른 조문번호 조정으로서,

개정안은 적절하다고 보임.

문 의 처
장용석 입법조사관 (788-2850)

-
- 16) 「건축법」 제20조(가설건축물) ① 도시·군계획시설 및 도시·군계획시설예정지에서 가설건축물을 건축하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다. <개정 2011. 4. 14., 2014. 1. 14.>
- ② 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 해당 가설건축물의 건축이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우가 아니면 제1항에 따른 허가를 하여야 한다. <신설 2014. 1. 14.>
1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제64조에 위배되는 경우
 2. 4층 이상인 경우
 3. 구조, 존치기간, 설치목적 및 다른 시설 설치 필요성 등에 관하여 대통령령으로 정하는 기준의 범위에서 조례로 정하는 바에 따르지 아니한 경우
 4. 그 밖에 이 법 또는 다른 법령에 따른 제한규정을 위반하는 경우
- ③ 제1항에도 불구하고 재해복구, 홍행, 전람회, 공사용 가설건축물 등 대통령령으로 정하는 용도의 가설건축물을 축조하려는 자는 대통령령으로 정하는 존치 기간, 설치 기준 및 절차에 따라 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고한 후 착공하여야 한다. <개정 2014. 1. 14.>
- ④ ~ ⑦ (생략)

참고자료 1

< 2017 ~ 2020.3월 사용승인 된 특례적용 제외 국방·군사시설 >

사업명	사업면적(㎡)	부지 사용권원	사업비 (억원)	사업기간	실시계획 승인 완료일	건축허가 완료일	사용승인 완료일	비고	군부대 주둔지 내 여부
11공수여단 복지회관 신축	7,092	국방부	25.7	18.12.21. ~ 19.12.30.	-	19.3.8.	20.3.30. (예정)	1호	
31사단 503여단 사무실 신축	80,844	국방부	24.8	18.12.20. ~ 19.12.19.	-	18.11.16.	20.3.30. (예정)	4호	주둔지 내
31사단 방공중대 저탐레이더 신축	2,132	국방부	3.0	19.06.21. ~ 19.12.17.	-	19.6.13.	20.3.6. (예정)	3호	주둔지 내
1비 소방중대 신축	201,948	국방부	44.0	18.03.20.~ 19.07.14.	-	17.12.27.	19.7.31.	4호	주둔지 내
31사단 방공중대 신공포상 신축	5,489	국방부	2.3	19.06.21.~ 19.12.17.	-	19.6.13.	20.2.18.	4호	주둔지 내
3함대 이동장병지원시설 신축	2,634	국방부	28.28	18.12.14.~ 19.12.13.	-	18.9.13.	19.12.31.	1호	
영천대구 관사 및 병영 민간투자시설 F지역 간부숙소	33,368. 52	국방부	283.3	11.11.10.~ 17.5.10.	13.12.5.	14.12.16.	17.4.27.	5호	주둔지 내
육군 용인·화성 병영 민간투자시설사업	42,940. 44	국방부	313.3	15.11.09.~ 17.08.07.	16.3.30.	16.5.19.	17.7.20.	5호	주둔지 내
육군 안양 병영 민간투자시설사업	17,905. 93	국방부	375.8	15.11.09.~ 17.12.18.	16.5.20.	15.12.30.	17.12.15.	5호	주둔지 내
육군 원주·여주·성남 병영시설 BTL사업	37,342	국방부	403.6	16.10.27.~1 9.01.15.	17.5.10.	17.4.14.	19.1.30.	5호	주둔지 내
육군 양주·파주 병영시설 BTL사업	56,238	국방부	537.3	16.10.27.~ 19.01.30.	17.4.20.	17.4.17.	19.1.30.	5호	주둔지 내
육군 연천·철원 병영 민간투자시설사업	45,727	국방부	334.4	18.01.25.~ 19.10.31.	18.8.2.	18.6.25.	19.10.29.	5호	주둔지 내
육군 원주·홍천 병영시설 민간투자시설사업	54,840	국방부	323.4	18.01.25.~ 19.12.02.	18.7.16.	18.5.11.	19.11.28.	5호	주둔지 내
항작사 비승대 클럽하우스(증축)	515.77	국방부	14	17.10.17.~ 18.02.19.	-	17.11.28.	18.11.26.	1호	
90정비대대 화생방정찰차 크린룸 신축공사	79.98	국방부	2.17	18.09.12.~ 18.12.28.	-	18.11.23.	19.10.12.	2호	주둔지 내
00부대 작전시설 신축공사	664	국방부	8.9	18.12.07.~ 19.09.05.	-	19.2.22.	19.8.20.	4호	주둔지 내
00부대 시설공사(18-1379)	4,985	국방부	19.4	18.12.27.~ 19.09.27.	-	18.10.17.	19.11.29.	4호	주둔지 내

사업명	사업면적(㎡)	부지 사용권원	사업비 (억원)	사업기간	실시계획 승인 완료일	건축허가 완료일	사용승인 완료일	비고	군부대 주둔지 내 여부
00부대 간부숙소 신축(52사단)	7,450	국방부	17	16.12.16.~ 17.12.15.	-	17.2.28	17.12.18.	4호	주둔지 내
00부대 창고 신축공사(52사단)	2,151	국방부	8.7	17.12.15.~ 18.12.14.	-	18.2.27.	19.12.14.	4호	주둔지 내
5포병여단 군관사 아파트 건립	27,172	국방부	116.73	15.12.29.~1 7.11.29.	16.3.8.	16.3.4.	17.11.29.	1호	
72사단 전차대대 부대개편사업	5,477	국방부	45	16.11.16.~ 18.04.18.	-	16.12.14.	18.12. 7.	4호	주둔지 내
327사업 D지역	14,007	국방부	92	15.10.20.~ 17.06.19.	-	16.4.6.	18. 8.17.	4호	주둔지 내
7사단 복지회관 신축공사	1,953	국방부	21.68	16.11.25.~ 17.12.30.	17.02.13	17.2.7.	18. 5.24.	1호	
702특공 간부숙소 신축공사	3,096	국방부	25.2	16.12.26.~ 18.1.30.	16.11.11.	16.11.16.	18.11.28.	1호	
7사단 신평리 간부숙소 신축공사	11,973	국방부	67.93	16.12.30.~ 18.7.26.	17.5.1.	17.2.7	19. 3.19.	1호	
7사단 풍산리 간부숙소 신축공사	4,522	국방부	33.5	16.12.02.~ 17.12.27.	17.4.26	16.11.10	18. 8.28.	1호	
20기갑여단 부대개편 간부숙소 신축	4,100	국방부	69.41	17.01.01.~ 20.03.31.	16.10.07	18.1.4	20. 1.17.	1호	
22사단 아파트 신축공사 1차(100세대)	246.31	22사단	186.4	15.12.31.~ 18.05.20.	-	16.5.19	18.12.21.	1호	
해군 8전단 유도무기 모의전술훈련장 신축	71,268	국방부	45.37	15.12.10.~ 17.01.27.	-	15.11.26.	17. 9.18.	4호	주둔지 내
해군 진기사 기뢰부설 창고	133,923	국방부	12.14	16.12.21.~ 18.02.14.	-	16.11.9.	19. 2.19.	4호	주둔지 내
의무학교 간부교육생 생활관 증축	1336.98	국방부	29.15	18.12.18.~ 19.12.17.	17.12.6.	19.4.19.	19.12.3.	4호	주둔지 내
32사단 발칸포상 및 대공추적훈련장	62	국방부	1.81	17.06.26. 17.11.08.	16.12.30.	17.8.10.	19.2.11	4호	주둔지 내
1탄약창 고가초소 신축	32	국방부	0.44	17.06.29.~ 17.12.25.	17.1.3.	17.6.29.	17.12.15.	4호	주둔지 내
1탄약창 사업장폐기물 보관시설	35	국방부	0.44	17.06.29.~ 17.12.25.	17.1.3.	17.6.29.	17.12.15.	4호	주둔지 내
5군지사 53군지단 유류저장시설 및 통제실 신축	218.92	국방부	19.1	17.12.29.~ 18.08.27.	17.1.9.	17.12.29.	19.3.6.	4호	주둔지 내
간호사관 학술정보관 신축	1,980	국방부	26.3	17.06.22.~ 18.08.16.	16.1.13.	17.6.22.	19.1.16.	4호	주둔지 내

*자료 : 국방부

국방군사시설 사업에 관한 법률 개정 관련 의견

① 개정(안) 주요내용

- 국방·군사시설 참여 업체가 군사기밀을 불법 탐지·수집하거나 누설시 「군사기밀 보호법」에 따른 처벌과 별개로 해당 업체에 벌점 부과 및 입찰시 불이익 처분

② 건설업계 의견 : 수정의견 제출

③ 이 유

1. 법률 개정(안)에 기본적으로 동의

- 군사시설은 국가안보와 직결되는 시설로, 타 공공시설과 달리 보안 및 비밀유지 필수
 - 최근 군 시설 현대화사업 등으로 건설사업이 다수 발주되고 있어, 상당수 건설업체가 보안유지 구간인 군부대 등 군사시설에서 공사를 수행하고 있는 상황을 고려시, 외부인(건설업체 및 공사인력)의 통행에 따른 기밀유출 우려
 - 따라서 동 개정(안)의 취지에는 공감

2. 책임주의 원칙에 따른 면책규정 마련 필요

- 다만, 법인(건설업체)의 근로자가 군사기밀 누설 등 「군사기밀 보호법」에서 정한 위반행위를 한 경우, 해당자 처벌 외에 법인에 대하여 그 위반 경위·관리소홀 여부 등에 관계없이 벌점을 부과하는 것은 자기책임의 원칙 위반 소지가 있음

- 다수 근로자 중 극히 일부가 업무와 관계없는 일탈행위를 하는 경우 법인(건설업체)에게 그 책임을 부과하는 것은 책임주의 원칙에 위배
 - 기본적으로 업무와 관련된 포괄적인 관리감독에 대한 책임을 부담하나, 수십·수백명의 현장근로자의 업무외 모든 행위를 제한하거나 감독하는 것은 현실적으로 불가능
- 따라서, '법인(건설업체)이 관리자로서 상당한 주의와 감독을 한 경우에는 **벌점부과 면책조항 신설 필요**

※ 현행 국가계약법 시행령도 위와 같은 이유로 입찰참가자격제한에 대하여 법인의 면책조항 운영중

<국가계약법 시행령 제76조>

⑥ 각 중앙관서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "부정당업자"라 한다)에 대해서는 즉시 1개월 이상 2년 이하의 범위에서 입찰참가자격을 제한해야 한다. **다만, 부정당업자의 대리인, 지배인 또는 그 밖의 사용인이 법 제27조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여 입찰참가자격 제한 사유가 발생한 경우로서 부정당업자가 대리인, 지배인 또는 그 밖의 사용인의 그 행위를 방지하기 위해 상당한 주의와 감독을 게을리하지 않은 경우에는 부정당업자에 대한 입찰참가자격을 제한하지 않는다.**

1. 계약상대자, 입찰자 또는 제30조제2항에 따라 전자조달시스템을 이용해 권력서를 제출하는 자로서 법 제27조제1항제1호부터 제4호까지 및 제7호·제8호의 어느 하나에 해당하는 자
2. 법 제27조제1항제5호 또는 제6호에 해당하는 자